

RECURSO CÍVEL Nº 5003872-08.2024.4.02.5107/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCIANA BORGES TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS E CONAFER. DESCONTOS EM BENEFÍCIO NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA RECONHECE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO INSS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA QUE DEVE SER AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO do INSS para REFORMAR PARCIALMENTE a SENTENÇA, EXCLUINDO SUA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS e MORAIS. Sem condenação do INSS em honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de recorrente vencedor, ainda que parcialmente, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Transcorridos os prazos recursais, certifique-se e dê-se baixa à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5003872-08.2024.4.02.5107

510015436631 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5003872-08.2024.4.02.5107/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCIANA BORGES TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face da sentença que julgou parcial procedente o pedido, nos seguintes termos:

"Isto posto:

1) JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em relação ao pedido de cancelamento dos descontos indevidos, vez que, conforme comprova o histórico de créditos do evento 14, tais descontos já foram cessados;

2) JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS DEMAIS PEDIDOS, com fulcro no art. 487, I do CPC, para condenar os réus, sendo o INSS subsidiariamente, a:

2.1) restituírem à parte autora os valores referentes às prestações cobradas a título de contribuição associativa, de 04/2024 a 07/2024, com correção monetária e juros de mora, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, descontados eventuais valores comprovadamente já restituídos, em sede administrativa;

2.2) pagarem à parte autora indenização a título de reparação por danos morais, no valor de R\$ 2.000 (dois mil reais), aplicando-se correção monetária e juros de mora, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal."

Preliminarmente, o INSS alega sua ilegitimidade passiva, argumentando ser órgão meramente pagador, não participando da relação jurídica de direito material. Como consequência da alegada preliminar e exclusão do polo passivo, sustenta a incompetência absoluta da Justiça Federal.

Como prejudicial de mérito, pretende o reconhecimento da prescrição dos descontos que ocorreram nos 3 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Ressalta que, no ano de 2018, passou a disponibilizar por meio da plataforma 135 e pelo aplicativo MEU INSS, o serviço de exclusão de desconto de mensalidade associativa e de bloqueio/desbloqueio de empréstimo consignado. Pontua que, nos casos de desconto associativo, a exclusão é automática quando da solicitação.

No mérito, argumenta não ter praticado qualquer ato ilícito, tendo em vista que a Lei n.º 8.213/91 permite a efetivação dos descontos desde que autorizados pelo beneficiário. Assim, a Autarquia não obtém qualquer vantagem econômica sobre os valores descontados, posto que repassados diretamente às associações.

Afirma não restar caracterizado o nexo causal entre sua conduta e o fato de terceiro, razão pela qual entende não ser devida sua responsabilização por eventual dano moral.

Por fim, sustenta não ser cabível eventual condenação em restituição dos valores descontados e, na eventualidade, requer o reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária, considerando o disposto no tema 183 da TNU.

VOTO

I - DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÕES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

O objeto da lide diz respeito a descontos efetuados em benefício previdenciário, a título de contribuição para associação civil, o qual é impugnado pelo segurado.

Neste contexto, então, estamos diante da alegação de falha do serviço do INSS, gestor da folha de pagamento dos benefícios previdenciários, vez que o benefício da parte autora foi pago com desconto da contribuição impugnada.

Então, antes de adentrar a legitimidade dos réus (INSS e Associação), a qual está diretamente atrelada as atribuições de cada uma das rés, necessário se faz aferir o tipo de responsabilidade civil da Autarquia; solidária, individual ou subsidiária e o regramento legal aplicável. Vejamos o que dispõe o art. 115 da Lei n.º 8.213/91.

"Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

.....

V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados.

VI - pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor do benefício, sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. (Redação dada pela Lei nº 14.431, de 2022)"

Portanto, tal desconto só é possível nos termos da lei, acaso autorizado pelo segurado filiado.

Quanto ao regime jurídico ressalto que não se aplicam aqui as normas do CDC, pois não se trata de relação de consumo. O INSS, autarquia federal, não é fornecer de produtos ou serviços ao consumidor, propriamente ditos e nem por equiparação, e também não figura em cadeia de consumo. O INSS não é instituição financeira, cujo serviço está regido pelo CDC.

A relação jurídica entre o INSS e o segurado /dependente do RGPS é estatutária, regida pela Lei 8.123/91. O INSS é a entidade responsável pelas consignações, vez que elabora e é responsável pela folha de pagamento dos benefícios previdenciários, repassando o valor do benefício à instituição financeira conveniada que os disponibilizará ao beneficiário.

Neste sentido; *"As relações jurídicas existentes entre a autarquia previdenciária e os segurados do regime de Previdência Social não caracterizam relações de consumo, sendo inaplicável, in casu, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.* (STJ - AgRg no REsp: 703351 PR 2004/0160202-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/09/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/11/2005 p. 393).

Assim como também não há que se falar em relação de consumo entre o segurado e a associação civil, ainda que tivessem efetivamente contratado uma relação legítima. Mas, sim, uma relação de direito civil, regida pelo Código Civil (art. 53). O associado integra a associação, esta não desenvolve atividade lucrativa e não se equipara a fornecedora de serviços.

" Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.

Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos."

Vejamos:

"... O Código de Defesa do Consumidor não teria incidência para os fins de regular a relação entre a entidade e seus associados, como pretendido pelo recorrente. Isso porque a relação entre os associados e a entidade é de pertencimento, de modo que os estatutos e regimentos organizam a participação e a contribuição de cada um para a realização do escopo comum em favor de toda a comunidade de associados, e não concretizam uma relação de consumo. Mesmo nos casos em que a realização do objeto social do ente associativo envolve a prestação de serviços pela associação aos associados, falta a essa relação o elemento essencial das relações de consumo, qual seja, o fornecimento de bens e serviços em mercado de consumo (art. 3º, § 2º, do CDC). Tanto é assim que o fornecimento de seus serviços é destinado exclusivamente aos associados, podendo a associação recusar o fornecimento do mesmo serviço a terceiros, o que não é assegurado aos fornecedores de serviços ao mercado, conforme expressa vedação do art. 39, IX, do CDC..."REsp 1778574 - DJe 28/06/2019 -)"

Na hipótese, estamos diante de duas relações jurídicas diferentes, tendo *a priori* cada entidade atribuições diversas. De forma que deve ser aferida a legitimidade ou não da filiação a associação e, ainda, se a forma de consignação em folha das mensalidades associativas observou as cautelas exigidas por parte da Autarquia.

Pois, o INSS é responsável pelas consignações, como gestor da folha de pagamento dos benefícios previdenciários. E a lei admite a consignação desde que autorizada pelo segurado filiado. O que é suficiente para caracterizar sua legitimidade passiva e a competência da Justiça Federal.

Contudo, o INSS não se beneficia das contribuições consignadas, pois as repassa à associação.

Em que pese tenha sido comum a aplicação das conclusões do tema 183 da TNU aos descontos em folha de mensalidades de associação, esta 8ª Turma ainda não adotou tal conclusão pela responsabilidade subsidiária do INSS, de forma pacificada, devendo, por ora, ser afastada. Afasta-se também a reponsabilidade solidária, pois solidariedade não se presume, deriva da lei ou de acordo de vontades, o que não há. Deve ser analisada a reponsabilidade de cada qual, INSS e Associação Civil, no caso concreto.

E neste aspecto, afasta-se a responsabilidade do INSS, a título de dano moral, quando não há demonstração de que houve descumprimento por parte do INSS de eventual requerimento administrativa. Vejamos o entendimento da 8ª Turma nesse sentido:

"DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO - Cessados os descontos logo após o requerimento administrativo que impugna a consignação em favor de associação existente e solvente não há dano moral a ser ressarcido pelo INSS (RECURSO CÍVEL Nº 5000369-19.2019.4.02.5118/RJ -e proc , Sessão do dia 15/12/2021, Relatora Dra. Daniella Motta)"

Destaco os temas mencionados no presente voto:

Tema 183 da TNU:

*"O INSS não tem **responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de "empréstimo consignado"**, concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03; II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os "empréstimos consignados" forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira."*

Tema 326 da TNU:

*"Definir se o INSS é civilmente responsável nas hipóteses em que se realizam **descontos de contribuições associativas em benefício previdenciário** sem autorização do segurado, bem como se, em caso positivo, quais os limites e as condições para caracterização dessa responsabilidade. "*

II - DO CASO CONCRETO:

Narra a Autora ser pensionista e que, a partir da competência de abril/2024, passou a sofrer descontos em seu benefício a título de CONTRIBUIÇÃO CONAFER, os quais afirma não ter autorizado (evento 1, HISCRE7).

Competência	Período	Valor Líquido	Meio de Pagamento	Status	Previsão do Pagamento	Data do Pagamento	Crédito Invalidado	Isento IR
04/2024	01/04/2024 a 30/04/2024	R\$ 1.467,00	CMG - CARTAO MAGNETICO	Pago	06/05/2024	07/05/2024	Não	Não
Banco: 104 - CAIXA OP: 254775 - RIO BONITO Ocorrência: Pagamento efetivado								
Data Cálculo: 07/04/2024 Origem: Maciça Validade Início: 06/05/2024 Fim: 28/06/2024								
Rubrica	Descrição Rubrica		Valor					
101	VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO		R\$ 1.412,00					
104	VALOR DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO		R\$ 706,00					
137	ADIANTAMENTO P/ARREDONDAMENTO DO CREDITO		R\$ 0,08					
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 54,00					
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 14,59					
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 19,00					
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 93,95					
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 64,64					
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 220,20					
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 27,72					
217	EMPRESTIMO SOBRE A RMC		R\$ 46,85					
249	CONTRIB. CONAFER 0800 940 1285		R\$ 39,53					
268	CONSIGNACAO - CARTAO		R\$ 70,60					

A sentença julgou parcial procedente o pedido condenando a CONAFER e o INSS, subsidiariamente, ao pagamento de danos materiais e morais. Somente o INSS interpôs recurso.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que não há que se falar em ilegitimidade passiva *ad causam* do INSS, tendo em vista ser o administrador da folha de pagamento do benefício previdenciário, fazendo parte da relação jurídica deduzida nos autos.

Conforme fundamentado no presente voto, não há responsabilidade do INSS, quanto ao dano material ou moral, ainda que a título subsidiário.

E a título próprio, também, não há que se falar em condenação em dano moral em desfavor do INSS. Pois, a parte autora não comprova a existência de reclamação administrativa, impugnando os descontos não atendida pela Autarquia.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO do INSS para REFORMAR PARCIALMENTE a SENTENÇA, EXCLUINDO SUA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS e MORAIS**. Sem condenação do INSS em honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de recorrente vencedor, ainda que parcialmente, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Transcorridos os prazos recursais, certifique-se e dê-se baixa à origem.